

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

เทศบาลตำบลหลังสวน

โจทก์

3373/2538

ป.พ.พ. มาตรา 193/14, มาตรา 349

จำเลยที่ 2 มิได้กระทำความผิดต่อโจทก์ แม้จำเลยที่ 2 จะทำหนังสือยอมรับผิดชอบตามหน้าที่ไว้ ก็หาทำให้เอกสารดังกล่าวเป็นหนังสือรับสภาพหนี้เพราะไม่มีมูลหนี้เดิมอันเกิดจากการละเมิดที่จะให้รับสภาพหนี้

จำเลยที่ 2 มิได้กระทำความผิดต่อโจทก์ แม้จำเลยที่ 2 จะทำหนังสือยอมรับผิดชอบตามหน้าที่ไว้ ก็หาทำให้เอกสารดังกล่าวเป็นหนังสือรับสภาพหนี้เพราะไม่มีมูลหนี้เดิมอันเกิดจากการละเมิดที่จะให้รับสภาพหนี้

(ชัยวัฒน์ ดุลยปฏิณ-ก้าน อันนันทน์-อัศววิทย์ สุมาวงศ์)

ศาลจังหวัดหลังสวน - นางสาวสุนันท์ วสาคารวะ

ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ - นายระพีภัทร บรรจงศิลป์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ